EDU MIN

Centro de Capacitación Especializado en Minería, Industria y Negocios

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN:

ESPECIALISTA EN COMERCIO INTERNACIONAL, GESTIÓN ADUANERA Y LOGÍSTICA

MÓDULO I : REGULACIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL EN EEUU Y CHINA: NORMATIVA Y DESAFÍOS LEGALES

TEMA 4: NORMATIVAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL: PERSPECTIVAS DE EEUU Y CHINA – SEGUNDA PARTE

PRESENTADO POR :
ING. IVETTE ALVAREZ



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Analizar desafíos de cumplimiento.
- Diseñar programas internos de compliance.
- Aplicar mejores prácticas globales.



PANORAMA DE DESAFÍOS DE CUMPLIMIENTO

1. **Brecha entre norma y práctica**

   Aunque existan políticas y procedimientos formales, muchas veces quedan sin aplicar correctamente en el día a día. Esto genera diferencias entre lo que debería hacerse (la norma) y lo que realmente se hace (la práctica).

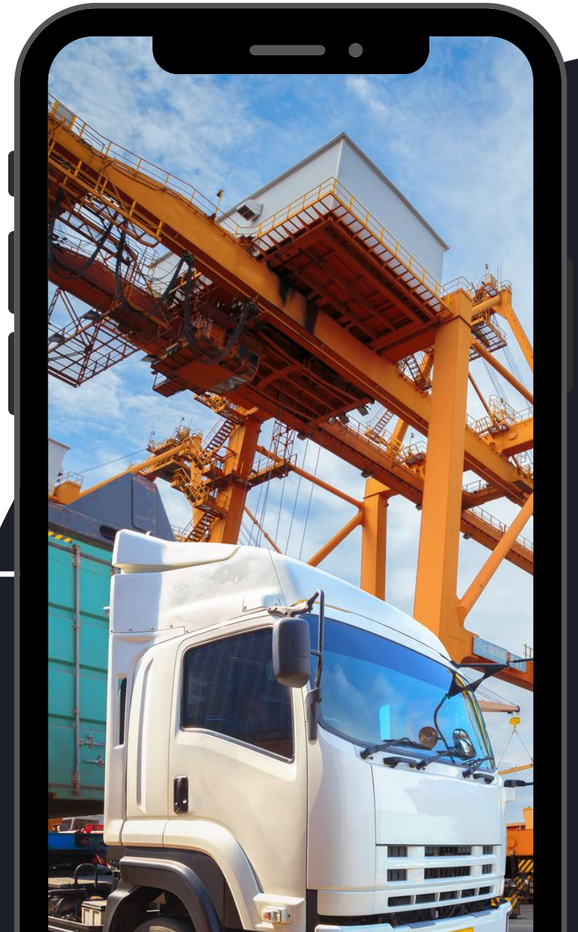
2. **Riesgos financieros y reputacionales**

   El incumplimiento o aplicación deficiente de las normas puede traducirse en sanciones económicas (multas, pérdidas) y daños a la imagen de la organización ante clientes, inversionistas y autoridades.

EDU MIN

TEMA 1 :

“DUE DILIGENCE EN EE. UU. Y CHINA: PROCESOS, REQUISITOS, CONTROLES GUBERNAMENTALES Y GESTIÓN DE RIESGOS”







1.1 Due Diligence en EE. UU. y China: Procesos, Requisitos, Controles Gubernamentales y Gestión de Riesgos”

Definición del alcance

- ✓ EE. UU.: Determinar nivel de riesgo (país, sector, volumen de negocio).
- ✓ China: Identificar si la contraparte es empresa estatal, privada o joint-venture.

Recopilación de información

EE. UU.:

- ✓ Cuestionarios KYC/AML
- ✓ Búsqueda en listas OFAC, BIS Entity List

China:

- ✓ Certificado de registro mercantil (SAIC)
- ✓ Licencias sectoriales (MOFCOM, autoridades provinciales)



1.1 Due Diligence en EE. UU. y China: Procesos, Requisitos, Controles Gubernamentales y Gestión de Riesgos”

Análisis de riesgos

- ✓ EE. UU.: Scoring interno según historial de sanciones, reputación y solvencia.
- ✓ China: Evaluación de vínculos con entidades públicas y riesgo de “intervención gubernamental”.

Decisión y mitigación

- ✓ EE. UU.: Aprobación condicionada a auditorías externas o capacitación AML.
- ✓ China: Cláusulas de terminación anticipada y derecho a inspecciones in situ.

Monitoreo continuo

- ✓ EE. UU.: Revisiones anuales, alertas automáticas de cambios en listas de sanciones.
- ✓ China: Seguimiento trimestral de renovaciones de licencias y cambios en accionariado.



1.2 REQUISITOS DOCUMENTALES CLAVE

Documentos	EE. UU.	China
Contrato Marco	Cláusulas anticorrupción, auditoría, rescisión	Inclusión de condicionalidades por cambios regulatorios
Estados Financieros	Auditados por firmes reconocidas	Reportes de auditoría local (CPA chino)
Política de Compliance	Código de Conducta, manual AML/KYC	Manual de cumplimiento adaptado a la Ley Antimonopolio china
Certificaciones & Licencias	ISO, licencias export, formularios W-8/W-9	Registro SAMR, licencias MOFCOM, permisos provinciales
Identificación de Directivos	Pasaportes, IDs oficiales	Poderes notariales y legalización de documentos



1.3 CONTROLES GUBERNAMENTALES

ESTADOS UNIDOS

- ✓ **OFAC**: Listas SDN, licencias de exportación.
- ✓ **BIS (Commerce)**: Entity List, EAR.
- ✓ **SEC & Sarbanes-Oxley**: Reporte de controles internos y fraudes.

CHINA

- ✓ **SAMR** (State Administration for Market Regulation): Registro y cambios societarios.
- ✓ **MOFCOM**: Aprobaciones de inversión extranjera.
- ✓ **CAC** (Cyberspace Administration): Restricciones sobre transferencia de datos.
- ✓ **Autoridades provinciales**: Controles ambientales y de salud laboral.



1.4 BUENAS PRÁCTICAS COMPARATIVAS

Estandarizar formatos de cuestionarios y matrices de riesgo global-local.

I. **Integrar sistemas de alerta temprana**: alertas de cambios regulatorios en ambas jurisdicciones.

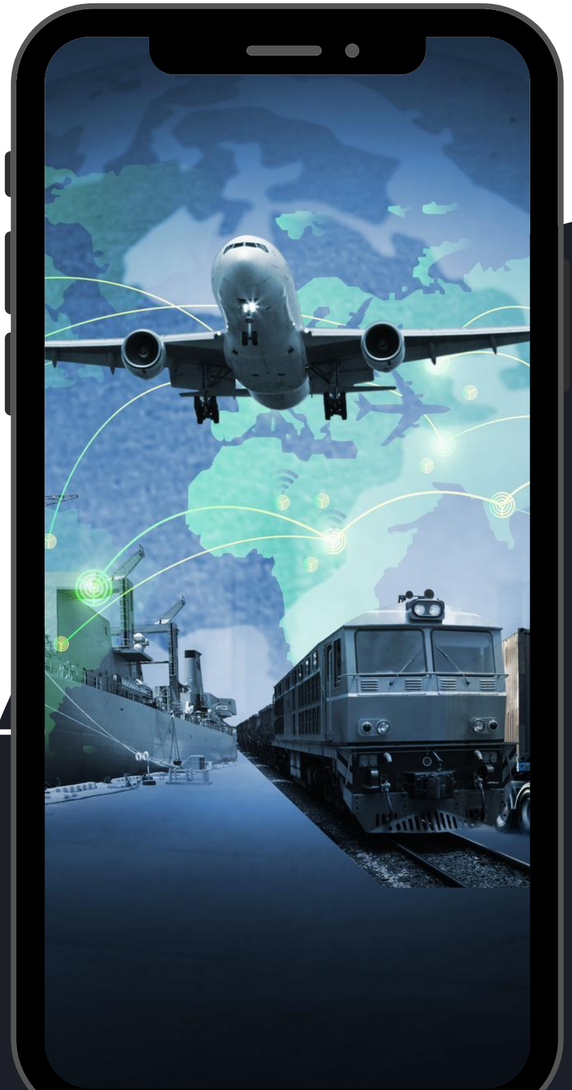
II. **Capacitación cruzada** a equipos de compliance sobre particularidades culturales y legales.

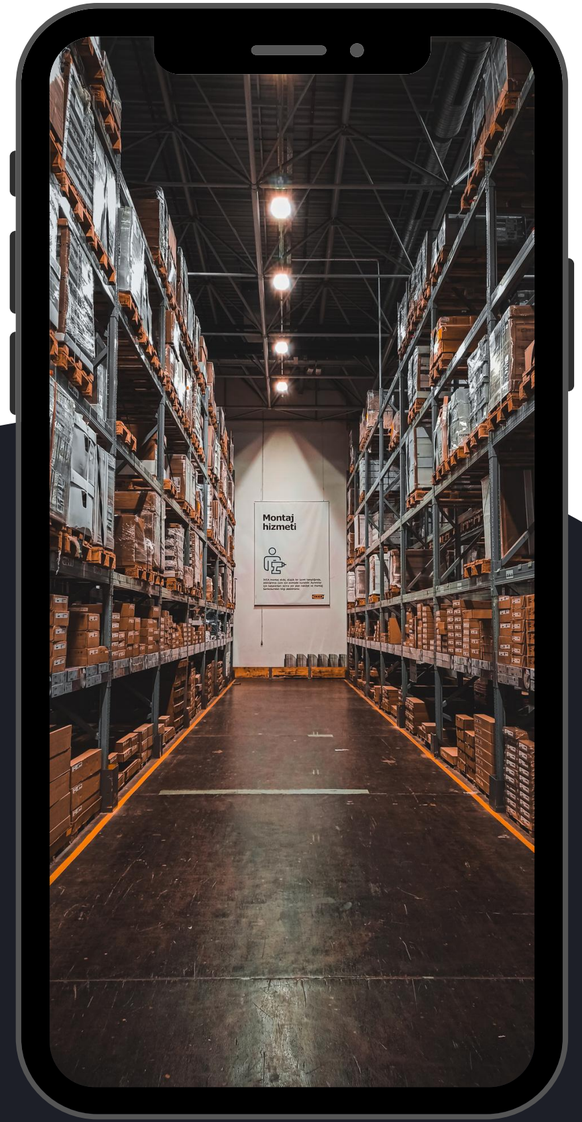
III. **Cláusulas de rescisión claras**: prever eventos de incumplimiento y mecanismos de remediación.

IV. **Revisión periódica**: combinar auditorías internas globales con auditorías externas locales.

TEMA 2 :

TECNOLOGÍA EN CUMPLIMIENTO COMERCIAL







2.1 DEFINICIÓN

Tecnología en Cumplimiento Comercial se refiere al conjunto de herramientas digitales y plataformas (software de GRC, sistemas de screening de sanciones, blockchain, analítica avanzada e IA) diseñadas para:

- ✓ **Automatizar** la verificación y el monitoreo de terceros, transacciones y documentación aduanera.
- ✓ **Detectar** en tiempo real riesgos de fraude, lavado de dinero, corrupción o incumplimiento normativo.
- ✓ **Registrar** de forma inmutable todas las decisiones y evidencias de cumplimiento.
- ✓ **Facilitar** reportes y auditorías al consolidar datos de múltiples fuentes en un mismo entorno. En esencia, permite a las empresas controlar su exposición legal y reputacional con mayor eficiencia y trazabilidad.



2.2 TECNOLÓGICAS Y PROCESOS CLAVE EN EL CUMPLIMIENTO COMERCIAL

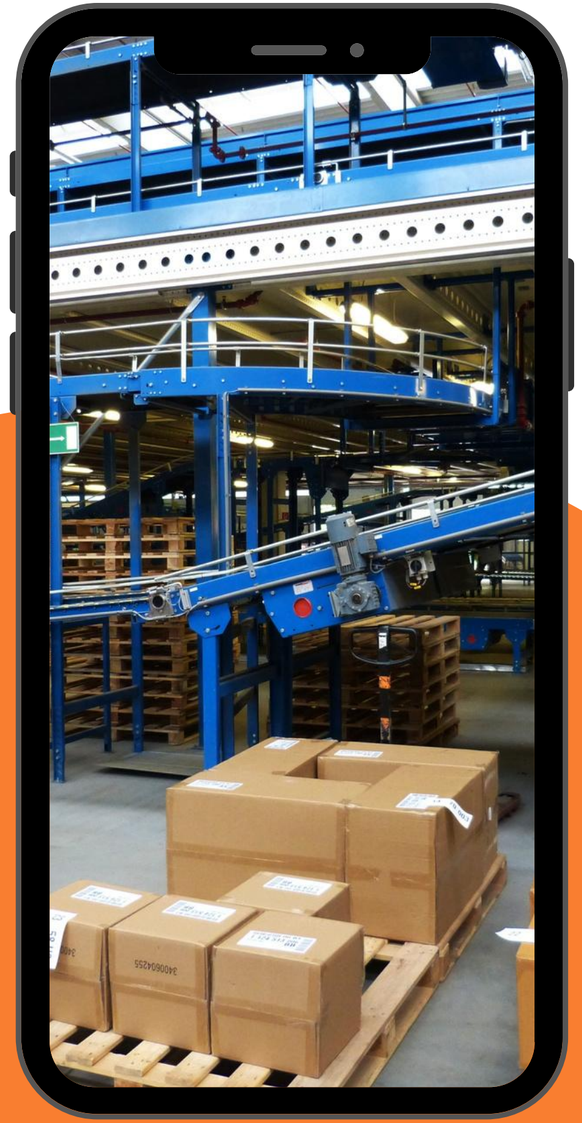
- ✓ Automatización de clasificaciones arancelarias
- ✓ Blockchain para trazabilidad
- ✓ IA y monitoreo de riesgos
- ✓ Cruce de bases de datos globales
- ✓ Score de riesgo automatizado
- ✓ Cultura corporativa y formación
- ✓ Auditorías internas y externas
- ✓ Planes de acción correctiva
- ✓ Seguimiento y cierre de hallazgos

EDU MIN

TEMA 3:

ALIANZAS PÚBLICO - PRIVADAS







3.1 DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

- ✓ Colaboración formal entre autoridades (aduanas, ministerios, agencias regulatorias) y el sector privado.
- ✓ Compartir información de riesgo, mejores prácticas y recursos tecnológicos para reforzar controles.

3.2 MODELOS DE COLABORACIÓN

- ✓ **Memorándums de Entendimiento (MoU)**: acuerdos marco de intercambio de datos y formación.
- ✓ **Consorcios Sectoriales**: grupos de empresas con el soporte de la autoridad para validar procesos y certificaciones.
- ✓ **Sandboxes Regulatorios**: entornos controlados donde probar nuevas tecnologías (blockchain, IA) supervisadas por entes públicos.



3.3 ÁREAS DE INTERVENCIÓN

- ✓ **Screening y Listas de Sanciones** compartidas en tiempo real.
- ✓ **Capacitación Conjunta** en normativas de comercio exterior y AML/KYC.
- ✓ **Proyectos Piloto Tecnológicos** para automatizar revisiones de documentos aduaneros.
- ✓ **Foros de Inteligencia de Riesgo** para alertas tempranas sobre proveedores o rutas de alto riesgo.

3.4 BENEFICIOS CLAVE

- ✓ **Mayor eficacia** de los controles preventivos y detección de incumplimientos.
- ✓ **Reducción de costos** al evitar duplicación de esfuerzos en auditorías y controles.
- ✓ **Agilidad** en adaptarse a cambios regulatorios gracias a un canal directo de comunicación.
- ✓ **Fortalecimiento de la confianza** entre empresas, autoridades y socios internacionales.



CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS:

- ✓ **Visión Integral:** Un programa de cumplimiento comercial efectivo combina due diligence adaptado a cada jurisdicción (EE. UU. y China), tecnología de vanguardia y alianzas público-privadas para cerrar brechas entre norma y práctica.
- ✓ **Prevención Proactiva:** La automatización, el cruce de bases de datos y el scoring de riesgos permiten anticiparse a sanciones financieras y daños reputacionales, en lugar de reaccionar a ellos.
- ✓ **Colaboración Estratégica:** La sinergia entre autoridades y sector privado (MoU, consorcios, sandboxes regulatorios) optimiza recursos, comparte inteligencia y agiliza la adaptación a cambios normativos.
- ✓ **Cultura y Mejora Continua:** Más allá de las herramientas, es esencial fomentar una cultura corporativa de cumplimiento, con formación constante, auditorías periódicas y planes correctivos que cierren hallazgos de forma definitiva.
- ✓ **Competitividad y Sostenibilidad:** Al alinear procesos, personas y tecnología, las empresas no solo reducen riesgos, sino que fortalecen su reputación y capacidad de crecer con confianza en mercados globales.



CASO PRÁCTICO N° 1

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

- ✓ InnovaTech S.A. es una empresa peruana de componentes electrónicos que busca abrir mercado en Estados Unidos y China. Para minimizar riesgos legales, financieros y reputacionales, diseña un programa integral de cumplimiento comercial.

II. DESAFÍOS IDENTIFICADOS

Brecha norma-práctica: Los procedimientos internos no estaban sistematizados.

- ✓ **Riesgo de socios:** Posible vínculo con terceros sancionados o con prácticas anticorrupción.
- ✓ **Controles gubernamentales en China:** Requisitos de registro y aprobación ejercidos por múltiples agencias provinciales.
- ✓ **Monitoreo continuo:** Falta de un sistema automatizado para alertas de sanciones o cambios regulatorios.

III. ACCIONES IMPLEMENTADAS

Paso	Descripción
1. Diseño de Política	- Código de Conducta actualizado - Manual AML/KYC adaptado a EE. UU. y China
2. Due Diligence EE. UU.	- Screening automático en listas OFAC y BIS Entity List - Cuestionario KYC a posibles distribuidores - Contratos con cláusulas anticorrupción y auditoría sorpresa
3. Due Diligence China	- Verificación del certificado de registro (SAIC) y licencias MOFCOM - Inspección in situ de la planta del proveedor - Clausulado que prevé rescisión ante cambios regulatorios
4. Tecnología	- Implementación de software GRC para: clasificación arancelaria automática, IA de monitoreo de riesgos y cruce de bases de datos globales
5. Alianzas Público-Privadas	- Certificación C-TPAT con Aduanas de EE. UU. - Workshop conjunto con SUNAT y Ministerio de Comercio Exterior para compartir alertas de riesgo
6. Monitoreo y Auditoría	- Scoring de riesgo mensual automatizado - Auditorías internas semestrales y externas anuales - Planes de acción correctiva con seguimiento y cierre de hallazgos

III. ACCIONES IMPLEMENTADAS

- ✓ **Diseño de Política:** Código de Conducta y Manual AML/KYC adaptados a EE. UU. y China.
- ✓ **Due Diligence EE. UU.:** Screening automático (OFAC, BIS), cuestionarios KYC y contratos con cláusulas anticorrupción y auditorías sorpresa.
- ✓ **Due Diligence China:** Verificación de registro (SAIC) y licencias MOFCOM, inspección in situ y cláusula de rescisión ante cambios regulatorios.
- ✓ **Tecnología:** Implementación de software GRC para clasificación arancelaria automática, IA de monitoreo de riesgos y cruce de bases de datos globales.
- ✓ **Alianzas Público-Privadas:** Certificación C-TPAT con Aduanas de EE. UU. y workshops conjuntos con SUNAT y el Ministerio de Comercio Exterior.
- ✓ **Monitoreo y Auditoría:** Scoring de riesgo mensual automatizado, auditorías internas semestrales y externas anuales, y planes de acción correctiva con seguimiento y cierre.

IV. RESULTADOS OBTENIDOS

- ✓ **Detección temprana** de un agente de EE. UU. con vínculo a una lista SDN: se reemplazó el socio antes de firmar contrato.
- ✓ **Aprobación acelerada** de licencias en China (MOFCOM y CAC) gracias a la calidad de la documentación y al acompañamiento en el sandbox regulatorio.
- ✓ **Reducción del 30 %** en tiempos de despacho aduanero en ambos mercados.
- ✓ **Cultura de cumplimiento** reforzada: 100 % del personal capacitado en políticas GRC y uso del nuevo sistema de monitoreo.

V. LECCIONES CLAVE

- ✓ **Adaptación local**: cada jurisdicción requiere un enfoque y documentación específica.
- ✓ **Tecnología como palanca**: automatiza tareas rutinarias y aporta alertas tempranas.
- ✓ **Colaboración Público - Privada**: mejora la comunicación con autoridades y acelera procesos regulatorios.
- ✓ **Formación continua**: sin una cultura corporativa sólida, las herramientas y políticas no rinden al 100 %.

En conjunto, el programa integral de cumplimiento implementado por InnovaTech S.A. demuestra que una estrategia bien estructurada —que combina políticas adaptadas, due diligence jurisdiccional, tecnología avanzada, alianzas público-privadas y un sistema robusto de monitoreo— no solo mitiga riesgos, sino que potencia la competitividad en mercados complejos como EE. UU. y China.

Al lograr:

- ✓ Reemplazar tempranamente socios de alto riesgo,
- ✓ Acelerar licencias regulatorias,
- ✓ Reducir en un 30 % los tiempos de despacho
- ✓ Y capacitar al 100 % del personal

InnovaTech establece un modelo replicable de mejora continua.

Próximos pasos recomendados:

- ✓ **Expandir el alcance** de las auditorías y el scoring a nuevos países objetivo.
- ✓ **Integrar análisis predictivo** (IA avanzada) para anticipar cambios regulatorios.
- ✓ **Fortalecer la cultura** de cumplimiento con campañas internas y refrescos de formación.
- ✓ **Formalizar un comité de riesgos global**, que revise trimestralmente los hallazgos y actualice el programa.

De este modo, InnovaTech no solo mantiene la conformidad legal y reputacional, sino que afirma su posición como referente de excelencia operacional en la industria electrónica internacional.



CASO PRÁCTICO N° 2

ADAPTACIÓN A NUEVOS CONTROLES GUBERNAMENTALES EN CHINA

- ✓ **Escenario:**
  El gobierno chino anuncia nuevas restricciones de datos y renovaciones trimestrales de licencias CAC que afectan a proveedores de software. InnovaTech debe ajustar su programa de cumplimiento para no interrumpir la cadena de suministro.

- ✓ **Objetivos del ejercicio:**

- ✓ Aplicar las lecciones de Due Diligence y Monitorero vistas hoy.
- ✓ Redefinir políticas y contratos para incorporar estos cambios regulatorios.
- ✓ Proponer mecanismos tecnológicos y alianzas que garanticen el cumplimiento continuo.

✓TAREAS PARA LOS ALUMNOS:

- ✓ **Diagnóstico de Impacto (10 min)**
  - ✓ Enumeren tres implicaciones principales de la nueva normativa CAC sobre los proveedores actuales.
  - ✓ ¿Qué brechas detectan en el programa actual de InnovaTech?
- ✓ **Actualización de Políticas y Contratos (15 min)**
  - ✓ Redacten breves cláusulas adicionales para el Código de Conducta y los contratos con proveedores chinos que cubran:
    - ✓ Renovación y verificación de licencias CAC
    - ✓ Requerimientos de localización de datos
  - ✓ Definan un flujo de aprobación interno para estos cambios.
- ✓ **Solución Tecnológica y Alianzas (20 min)**
  - ✓ Seleccionen una solución de GRC o IA que automatice la alerta de expiración de licencias y generación de reportes.
  - ✓ Propongan una alianza público-privada (p. ej., con una agencia provincial de comercio) que facilite el acceso a información oficial y reduzca tiempos de validación.
- ✓ **Monitoreo y Mejora Continua (10 min)**
  - ✓ Diseñen un mini plan de auditoría semestral y defensa de hallazgos ante la autoridad china.
  - ✓ ¿Cómo incorporarían análisis predictivo para anticipar futuros cambios regulatorios?

ENTREGA EN CLASE:

- Presentar sus hallazgos y plan de acción.
- Se evaluará claridad, aplicabilidad de los pasos vistos hoy y creatividad en el uso de tecnología y alianzas.

BIBLIOGRAFIA

- ✓ Bureau of Industry and Security. (2020). Export Administration Regulations (EAR). U.S. Department of Commerce. Recuperado de https://www.bis.doc.gov

- ✓ Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS). (2018). Regulations on Foreign Investment Reviews. U.S. Department of the Treasury. Recuperado de https://home.treasury.gov

- ✓ Office of Foreign Assets Control. (2023). Sanctions Programs and Country Information. U.S. Department of the Treasury. Recuperado de https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information

- ✓ U.S. Congress. (1977). Foreign Corrupt Practices Act, Pub. L. No. 95-213.

- ✓ State Administration for Market Regulation. (2021). Regulations on Enterprise Registration. Gobierno Popular de la República de China. Recuperado de http://www.samr.gov.cn

- ✓ Ministry of Commerce of the People's Republic of China. (2022). Administrative Measures for Foreign-invested Enterprises. Recuperado de http://english.mofcom.gov.cn

- ✓ International Organization for Standardization. (2016). ISO 37001:2016 – Anti-bribery management systems: Requirements with guidance for use. ISO.

GRACIAS

